

עין משפט
גזר מצוה

פס א ב מיי פיי מהלי שפירות הלכה ד עיין בהשגות ובדמיי' סמך עיין פט טוש"ע ח"מ סי' שז סעיף ג:

הגהות הגר"א
[א] תוס' ד"ה אם כו' ט"ו מניס קרי שבת ויתר על הוצאה תאמי' (וכן מחקו רש"י):

הגהות מוהר"ב רנשבורג

[א] רש"י ד"ה הרי זה קידש וכו' ומאמץ וכאן סי'. עיין רש"י ומוס' בחולין דף קט ע"ב ד"ה לא פתחה ונשבת דף קמב פ"א בתוס' ד"ה שפלה ודוק היטב:

מוסף רש"י

אומר לו. לבעל הכרם, גדרו. אמה שלא יאסרו נפקין את תבואת השדה משום כלאים, לפי שמקד בעל השדה את ויטעו סמוך לגדר דמתן (כ"ב טו). היה גדר צינתיים זה סמוך לגדר מתאן את חילטתיו וזה סמוך לגדר את ויטעו וזה סמוך, ושאין שם גדר תתן לא יטע אדם אין סמוך לשדה חבירו אלא"כ היתירה ממנו ד' אמות כדי עבודת הכרם דבהכי הוי כלאים (כ"ב ב). קידש. התבואה אם הוסקו מאמץ, לישאל דקדא נקט פן תוקדש (שם ב). והייבב באחריותו. דגם לאסור תבואתו על חבירו (בבברות כח). והקדיחו יורה. נתקלקל הצב מעמלו (גמיר' עט, צט). ר' מאיר אומר גותן לו דמי צמרו. דמטיקרא ואע"פ דמתשפת שוי טפי לנריכים נמר אדום (גמיר' עה). דמיים שגמר לנן נמכר שוק, דקניי' בגולו לשלם כשעת הובילה (ב"מ טח). דמי נמר לנן כמו ששקרי לו, דקניי' דמיני ומתחייב מעות (שם ע"ד) ונותן לו כצע זה דמי אמר לו. צעל הציאו לו מן השוק, אלא מחזיר לו את האמר כמות שהוא צנעו וידו על התחתונה (ב"מ ק"ד). אם השבחה שהשיב האמר, יתר על הדיציאה. שהוציא הצב, גותן לו. צעל האמר. את הדיציאה. סמנים ועצים ושכר פעולה כשכיר יוס ולא שגר שלם כמו שהנהיג עמו (ע"ז ז, ב"מ ק"ה) ולא מה שראוי כגולתמו, דהוי טפי (ב"מ שם).

ק:

אומר לו גדרו. פי' לבעל הכרם דהוא המזיק דד' אמות שאמרו להרחיק הוא בשביל עבודת הכרם כדתנן בלא יחפור (כ"ג דף כו. וס') לא יטע אדם אין סמוך לשדה חבירו אלא"כ הרחיק ממנו ד' אמות אחד גפנים ואחד כל אין ומפרש בגמ' ד' אמות שאמרו כנגד עבודת הכרם ואפילו

ר' יוסי דאמר התם על הניזק להרחיק את עצמו הא א"ר אשי התם מודה ר"י בגיירי דיליה והכא גיירי דבעל כרם הס דחשדינן ליה שלא יציא מחרישתו בשדה חבירו לפיכך צריך לעשות כותל או להרחיק ארבע אמות והא דנקט אומרין לו גדר ולא נקט חייב לגדר נראה לר"י לפי שצריך להתרות בו ואם לא התרו בו לגדור אין חייב באחריותו ולהכי נקט נמי תרי זימני נפלה אומר לו גדר דאף פעם שמיט דנפלה צריך להתרות בו ואם לא התרו בו לגדור אין חייב באחריותו שאין סבור להיות חייב לגדור כל שעה שנפלה ונפלה פעם

שלישית מספקא לר"י אם צריך להתרות בו בכל פעם או שמא סגי בתרי זימני ור"ת מפרש דלהכי נקט תרי זימני לאשמועינן שאם יש תוספת מאמץ בין מה שהוסף כשנפלה ראשונה ובין מה שהוסף כשנפלה שניה דאין מנטרפין לאסור דקמא קמא בטלה ודוקא כשיש הפסק צינתיים אבל בעלמא כלאים נאסרין במאמץ ^א ולא אמרינן כל פורתא כשהוא גדל מתבטל והא דאמר צפ' בתרא דע"ז (דף עג. וסס') המערה יין נסך מחצית לצור אפילו כל היום כולו קמא קמא בטל מפרש ר"ת בדפסיק פסוקי אבל אם מערה בלא הפסק אסור מידי דהוא אכלאים הנאסרין בתוספת מאמץ לפי שגדל בלא הפסק והא דאמר בצמה אשה (שבת דף סה: וסס') שמואל עבד לצמיה מקוואות ציומי ניסן כו' שמא ירצו הנוטפים על הוחלים היינו שמא ירצה בלא הפסק וכן בפרק הנודר מן הירק (מדרס דף מ:) גבי צאל שעקרו בשביעית ונטעו בשמינית ורצו גידוליו על עיקרו מותר ולא אמרינן קמא קמא בטיל לפי שגדל בלא הפסק ורבי יוחנן גופיה דקאמר בפרק בתרא דע"ז (דף עג. וסס') ראשון ראשון בטל אית ליה התם בנדרים גידוליו היתר מעלין את האיסור ור"י בן רבינו מאיר פירש בתוספתא בנדרים דבאל וכלאים וגבי נוטפין דווסתן בכך ליגדל מעט מעט לא בטיל קמא קמא כמו ציין נסך דהתם לא שייך למימר הכי אבל קשה דאמר צפ' הערל (בימות דף פג: וסס') נתן סאה ונטל סאה עד רוצו וברוצו מיהא מיפסקל ולא אמר קמא קמא בטיל וי"ל דהתם במי פירות איירי דהחמירו טפי ואי"מ אי במי פירות איירי היכי מדמה לה לתרומה דרצנן דמי פירות דפסולין דאורייתא דממעט בפרק כיסוי הדם (חולין דף פד. וסס') מדכתיב מיס יתירא והיאך יהיו כשרים במחנה על מחנה דאורייתא וי"ל דזוחק דאע"ג דמיפסלי מדאורייתא מחנה על מחנה כשרים להטביל בהם מחטין וצינוריות דאין צריכין ארבעים סאה מדאורייתא אלא מדרבנן ומיהו אכתי קשה מהא דמסיק רב דמי בפרק שלישי דבכורות (דף כג. וסס') גבי הלוקח ציר מעם הארץ משיקו במים והוא טהור אי רוצא מיא נינהו סלקא להו השקה ואי רוצא ציר נינהו לא בעי השקה דמים בטלים צייר ומסיק לא שנו אלא לטביל בו פיתו אבל לקדירה לא דמצא מין את מינו וניעור אלמא התם אע"ג שהיו כבר מצוטלות חחרות וניעור בתוך הקדירה וכל שכן דלא אמרינן קמא קמא בטיל וי"ל דהתם חומרא הוא שהחמירו גבי טומאה דאע"ג דפסיק פסוקי לא בטלה ואע"ג דבמכה דברים אסור חמור מטומאה כדאמרינן בפרק כיסוי הדם (חולין דף פו: וסס') אם אמרו ספק טומאה לטהר יאמרו ספק אסור להחיר התם החמירו חכמים בטומאה יותר ואין ראייה משמעתא בתרייתא דנדה (דף עא: וסס') דמחלק גבי דם תבוסה בין פסק ללא פסק דשאני דם תבוסה דרצנן ויש להקל בו יותר ומהא דאמר צפ' כיסוי הדם (חולין דף פו. וסס') וצפרק התערובת (ובמס דף עז: וסס') גבי הא דמתן דם שנתערב במים אם יש (א) מראית דם בו כשר וקאמר בגמ' לא שנו אלא כשנפלו מיס לתוך דם אבל דם שנתערב במים ראשון ראשון בטל התם בלא שינויא שפיר' אחי שפיר דהתם גבי דם היינו טעמא דכיון שנדחה שוב אין נראה שכן הוא הדין בכל דבר הקרד ואפילו למ"ד אין דיחוי בצעלי חיים בשחוטטין יש דיחוי וכן מוכח בפרק כיסוי הדם (חולין דף פז: וסס') דטעמא משום דיחוי הוא דמסיק דמר הכי ולענין כיסוי אין צו דיחוי דאין דיחוי אצל מזאת מכלל דלענין דם הוי טעמא משום דיחוי ואין להקשות מהא דאמר בפרק נוטל (שבת דף קמב.) סאה תרומה שנפלה למאה של חולין ולא הסיפיק להעלותה עד שנפלה אחרת לא תעלה ולא אמרינן ראשון ראשון בטל אע"ג דנפל ע"י הפסק דהתם צריך להרים ובצנין אחר אין ק' סאה שנפלה בהן מתירין ולא שייך התם ראשון ראשון בטל: **נתייאש** במנה וי"א גדרה. דוקא נתייאש אבל אם לא נתייאש ועוסק כל שעה לגדור אע"פ שהוסף מאמץ מותר כדתנן במס' כלאים (פ"ה מ"ו) הרואה ירק בתוך כרמו ואמר כשאגיע שם אלקטנו מותר לכשאחזור שם אלקטנו והוסף מאמץ אסור אלמא כשהוא מחזר אחר לקיטתו כל שעה אפילו הוסף מאמץ מותר וטעמא י"ל משום דכתיב לא תורע כרמך משמע זריעה דניחא ליה: **חייב** באחריותו. אע"ג דהיזק שאין ניכר לא שמיא היזק נראה לר"י דהא חשיב היזק ניכר שהרי ניכר שהוא כלאים כשרואה הגפנים בשדה אבל מטמא טהרות חבירו אע"פ שרואין השרץ על הטהרות לא חשיב היזק ניכר דמי יודע אם הוכשרו אבל אין לומר הכא נמי הוי היזק שאין ניכר וקנסוהו כמו במטמא שלא יהא כל אחד הולך ומטמא טהרותיו של חבירו דהכא ליכא למיחש כיון שבעל כרם נמי מפקיד ועוד ^ע אי קנס הוא במזיד דוקא היה לו להתחייב: **אם** השבחה יתר עץ דיציאה. מפרש צירושלמי מהו השבח יתר על הציאה צר נש דיהיב לחצריה חמש מנוי למר וחמש מנוי סממנין ועשרה מנוי אגרא ואמר ליה זיל צעיה סומקין ואולו וצבעיה אוכס א"ל אילו צבעמיה סומקא הוה שוה עשרים וחמש מנוי השתא דצבעמיה אוכס לית הוא שוי אלא עשרים מנוי את אצדת דידך ואנא לא אצדנא דידי עד כאן לשון הירושלמי בפירקא ואורי' דהכי ^ט פי' דרבי יהודה לפי הירושלמי אם השבח שהושבח האמר יותר על ט"ו [א] מניס והיתר על ט"ו מניס קרי שבת יתר על הוצאה והוצאה קרי עשרה מניס של שגר הצצע שמוציא הצצע וטורה ויהיה בשכרו י' מניס דהשתא אם השבח על ט"ו מניס יותר מי' מניס שהם יציאה נותן לו הציאה דהיינו י' מניס ולא יתן לו יותר ואם הציאה יתירה על השבח שלא הושבח על ט"ו מניס אלא ד' או ה' יתן לו השבח מה שהושבח על ט"ו ואין נותן לו כל י' מניס שהתנה עמו דא"ל את אפסקת דידך ואנא לא אפסקנא דידי ויש ליתן טעם לדברי הירושלמי למה לא יהיה כאן הדין כמו י' צנוטע שלא ברשות דנעשה כאן כאליו כן התנה עמו א"ר קנסא הוא משום דשינה ממה שזוה לו ומיהו אם השבח יתר על הציאה דמתן גבי צצע כעור לא הוי פירוש כי ההיא דירושלמי כי איך יהיה השבח של צצע כעור יותר משבח של צצע גמור וגבי כסא כעור דגמרא אפשר ודאי שיהא טוב מן הגאה כגון שהגאה אין חזק כמו הכעור ע"י כך דמי הכעור יתירה על הגאה ואין לשון ירושלמי משמע כפי' ר"י שהרי משמע שאל לפרש מהו אם השבח יתר על הציאה ולדברי ר"י הוא מפרש הציאה יתירה על השבח והר"ר אלחנן פי' צע"א ולא מנאמץ כתובט :

הגוזל עצים פרק תשיעי בבא קמא

גדור. שלא יוסיף התבואה אחד ממאמץ צעור המחילה פרוצה ומאסר: **נתייאש ולא גדרה**. ובתוך כך הוציא הזרע אחד מן המאמץ שהיו צה בהיתר: **[א]** **הרי זה קידש**. ואין בטל אלא באחד ומאמץ וכאן יש קל"ט מן ההיתר וחד באיסור: **בתנ"י** **והקדיחו יורה**. שרפתו יורה שהרמיחו יותר

מדאי: נוסן לו **דמי אמרו**. והכא ליכא שבחא כלל דהא נשרף לגמרי וליכא למימר אם השבח יותר: **לצעו לאור**. כמו כעור. בגמ' [קא]. מפרש שצנעו צשירי צצע ומזיק בכונה הוא לפיכך ידו על התחתונה דברי הכל: **ואם השבח**. שהשביח האמר יתר על הציאה של צצע: **נוסן** לו. ללצע את הציאה ולא שגר שלם ומקבל אמרו. ודמי אמרו לא אמר דניתיב דלקני איהו שבחא דלמר דהא צנצע שהתנה עמו צצע וליכא שנויא דנקניייה: **ללצע** לו **אדום** כו'. קני צשינו לר"מ ולא יחייב ליה אלא דמי אמרו אבל לא דמי שצחו או זה יתן שכרו משלם ויקח הצמר: **ר' יהודה אומר** כו'. דקניס ליה להאי דשינה להיות ידו על התחתונה ולא נתהני משבחא ואגרא נמי כוליה לא ישקול אלא יציאה ואם יציאה יתירה על השבח יתן לו את השבח שהשביח את האמר ואם ירצה לתת את שכרו כגון שהשבח יותר על השכר יתן שכרו: **גמ'** **כפרא**

הצמר: **ר' יהודה אומר** כו'. דקניס ליה להאי דשינה להיות ידו על התחתונה ולא נתהני משבחא ואגרא נמי כוליה לא ישקול אלא יציאה ואם יציאה יתירה על השבח יתן לו את השבח שהשביח את האמר ואם ירצה לתת את שכרו כגון שהשבח יותר על השכר יתן שכרו: **גמ'** **כפרא**

המערה יין נסך מחצית לצור אפילו כל היום כולו קמא קמא בטל מפרש ר"ת בדפסיק פסוקי אבל אם מערה בלא הפסק אסור מידי דהוא אכלאים הנאסרין בתוספת מאמץ לפי שגדל בלא הפסק והא דאמר בצמה אשה (שבת דף סה: וסס') שמואל עבד לצמיה מקוואות ציומי ניסן כו' שמא ירצו הנוטפים על הוחלים היינו שמא ירצה בלא הפסק וכן בפרק הנודר מן הירק (מדרס דף מ:) גבי צאל שעקרו בשביעית ונטעו בשמינית ורצו גידוליו על עיקרו מותר ולא אמרינן קמא קמא בטיל לפי שגדל בלא הפסק ורבי יוחנן גופיה דקאמר בפרק בתרא דע"ז (דף עג. וסס') ראשון ראשון בטל אית ליה התם בנדרים גידוליו היתר מעלין את האיסור ור"י בן רבינו מאיר פירש בתוספתא בנדרים דבאל וכלאים וגבי נוטפין דווסתן בכך ליגדל מעט מעט לא בטיל קמא קמא כמו ציין נסך דהתם לא שייך למימר הכי אבל קשה דאמר צפ' הערל (בימות דף פג: וסס') נתן סאה ונטל סאה עד רוצו וברוצו מיהא מיפסקל ולא אמר קמא קמא בטיל וי"ל דהתם במי פירות איירי היכי מדמה לה לתרומה דרצנן דמי פירות דפסולין דאורייתא דממעט בפרק כיסוי הדם (חולין דף פד. וסס') מדכתיב מיס יתירא והיאך יהיו כשרים במחנה על מחנה דאורייתא וי"ל דזוחק דאע"ג דמיפסלי מדאורייתא מחנה על מחנה כשרים להטביל בהם מחטין וצינוריות דאין צריכין ארבעים סאה מדאורייתא אלא מדרבנן ומיהו אכתי קשה מהא דמסיק רב דמי בפרק שלישי דבכורות (דף כג. וסס') גבי הלוקח ציר מעם הארץ משיקו במים והוא טהור אי רוצא מיא נינהו סלקא להו השקה ואי רוצא ציר נינהו לא בעי השקה דמים בטלים צייר ומסיק לא שנו אלא לטביל בו פיתו אבל לקדירה לא דמצא מין את מינו וניעור אלמא התם אע"ג שהיו כבר מצוטלות חחרות וניעור בתוך הקדירה וכל שכן דלא אמרינן קמא קמא בטיל וי"ל דהתם חומרא הוא שהחמירו גבי טומאה דאע"ג דפסיק פסוקי לא בטלה ואע"ג דבמכה דברים אסור חמור מטומאה כדאמרינן בפרק כיסוי הדם (חולין דף פו: וסס') אם אמרו ספק טומאה לטהר יאמרו ספק אסור להחיר התם החמירו חכמים בטומאה יותר ואין ראייה משמעתא בתרייתא דנדה (דף עא: וסס') דמחלק גבי דם תבוסה בין פסק ללא פסק דשאני דם תבוסה דרצנן ויש להקל בו יותר ומהא דאמר צפ' כיסוי הדם (חולין דף פו. וסס') וצפרק התערובת (ובמס דף עז: וסס') גבי הא דמתן דם שנתערב במים אם יש (א) מראית דם בו כשר וקאמר בגמ' לא שנו אלא כשנפלו מיס לתוך דם אבל דם שנתערב במים ראשון ראשון בטל התם בלא שינויא שפיר' אחי שפיר דהתם גבי דם היינו טעמא דכיון שנדחה שוב אין נראה שכן הוא הדין בכל דבר הקרד ואפילו למ"ד אין דיחוי בצעלי חיים בשחוטטין יש דיחוי וכן מוכח בפרק כיסוי הדם (חולין דף פז: וסס') דטעמא משום דיחוי הוא דמסיק דמר הכי ולענין כיסוי אין צו דיחוי דאין דיחוי אצל מזאת מכלל דלענין דם הוי טעמא משום דיחוי ואין להקשות מהא דאמר בפרק נוטל (שבת דף קמב.) סאה תרומה שנפלה למאה של חולין ולא הסיפיק להעלותה עד שנפלה אחרת לא תעלה ולא אמרינן ראשון ראשון בטל אע"ג דנפל ע"י הפסק דהתם צריך להרים ובצנין אחר אין ק' סאה שנפלה בהן מתירין ולא שייך התם ראשון ראשון בטל: **נתייאש** במנה וי"א גדרה. דוקא נתייאש אבל אם לא נתייאש ועוסק כל שעה לגדור אע"פ שהוסף מאמץ מותר כדתנן במס' כלאים (פ"ה מ"ו) הרואה ירק בתוך כרמו ואמר כשאגיע שם אלקטנו מותר לכשאחזור שם אלקטנו והוסף מאמץ אסור אלמא כשהוא מחזר אחר לקיטתו כל שעה אפילו הוסף מאמץ מותר וטעמא י"ל משום דכתיב לא תורע כרמך משמע זריעה דניחא ליה: **חייב** באחריותו. אע"ג דהיזק שאין ניכר לא שמיא היזק נראה לר"י דהא חשיב היזק ניכר שהרי ניכר שהוא כלאים כשרואה הגפנים בשדה אבל מטמא טהרות חבירו אע"פ שרואין השרץ על הטהרות לא חשיב היזק ניכר דמי יודע אם הוכשרו אבל אין לומר הכא נמי הוי היזק שאין ניכר וקנסוהו כמו במטמא שלא יהא כל אחד הולך ומטמא טהרותיו של חבירו דהכא ליכא למיחש כיון שבעל כרם נמי מפקיד ועוד ^ע אי קנס הוא במזיד דוקא היה לו להתחייב: **אם** השבחה יתר עץ דיציאה. מפרש צירושלמי מהו השבח יתר על הציאה צר נש דיהיב לחצריה חמש מנוי למר וחמש מנוי סממנין ועשרה מנוי אגרא ואמר ליה זיל צעיה סומקין ואולו וצבעיה אוכס א"ל אילו צבעמיה סומקא הוה שוה עשרים וחמש מנוי השתא דצבעמיה אוכס לית הוא שוי אלא עשרים מנוי את אצדת דידך ואנא לא אצדנא דידי עד כאן לשון הירושלמי בפירקא ואורי' דהכי ^ט פי' דרבי יהודה לפי הירושלמי אם השבח שהושבח האמר יותר על ט"ו [א] מניס והיתר על ט"ו מניס קרי שבת יתר על הוצאה והוצאה קרי עשרה מניס של שגר הצצע שמוציא הצצע וטורה ויהיה בשכרו י' מניס דהשתא אם השבח על ט"ו מניס יותר מי' מניס שהם יציאה נותן לו הציאה דהיינו י' מניס ולא יתן לו יותר ואם הציאה יתירה על השבח שלא הושבח על ט"ו מניס אלא ד' או ה' יתן לו השבח מה שהושבח על ט"ו ואין נותן לו כל י' מניס שהתנה עמו דא"ל את אפסקת דידך ואנא לא אפסקנא דידי ויש ליתן טעם לדברי הירושלמי למה לא יהיה כאן הדין כמו י' צנוטע שלא ברשות דנעשה כאן כאליו כן התנה עמו א"ר קנסא הוא משום דשינה ממה שזוה לו ומיהו אם השבח יתר על הציאה דמתן גבי צצע כעור לא הוי פירוש כי ההיא דירושלמי כי איך יהיה השבח של צצע כעור יותר משבח של צצע גמור וגבי כסא כעור דגמרא אפשר ודאי שיהא טוב מן הגאה כגון שהגאה אין חזק כמו הכעור ע"י כך דמי הכעור יתירה על הגאה ואין לשון ירושלמי משמע כפי' ר"י שהרי משמע שאל לפרש מהו אם השבח יתר על הציאה ולדברי ר"י הוא מפרש הציאה יתירה על השבח והר"ר אלחנן פי' צע"א ולא מנאמץ כתובט :

הא

מסורת הש"ס

(א) לעיל זח: (ב) גלעיל זח. (ג) גלעיל זח. (ד) לקמן קכ. (ה) כ"מ עח: קח: ע"ז ו: [וע"ש ז. בתוס'] ד"ה ר"מ"ז. (ו) [ספ"ז דכלאים]. (ז) [ד"ה כ]. (ח) [ד"ה שמא]. (ט) [ד"ה אמר]. (י) [ד"ה ימיב]. (יא) [ד"ה רואין]. (ט) [כ. מהר"ש ח"ל בקצרה הר"י בל לפרש המצות אם השבח יתר על הוצאה ומציין תחלה אם השבח ומפי' והיתר על ט"ו מניס קרי שבת ואח"כ מציין יתר על הוצאה ומפי' והוצאה קרי ובה אי"ש לשון התוס' ואי"ל למחוק מצות יתר על הציאה שמתק מהרש"ל. היתק ממילופי גרסאות, (י) כתובות פ. כ"מ קא", (כ) עיין בהגהות הראש',

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה אומר וכו' אם יש בו מוראית דם נכס:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה חייב וכו' אי קבם הוא במזיד דוקא. ק"ל הא הבנייתא מוקמינן כר"מ ור"מ הא סבור דרבנן קנסו שוגג אטו מזיד ואי"ל דסביר כמ"ק דרש"י דמקיים כלאים לא והאיא דאורייתא והאיא דמסקר גפטו י"ל במזיד דהיי מוס' לא הקדימו קשייתם אהאיא דהמסקר (למה) [אלא] כהא דנתייאש משמע אף בשבת ואי"ל קשה כמ"ל וסיחו מרומים כזה קושיה מוס' ד"ה מציית כס ד"ל דמוחק דהבנייהא כר"מ דמקיים גס שגוג:

רבנו חננאל

כופרא דודי. ופירושו דריכים דריסין דרך צבור אדום מראהו עמוק ודרך אדום אינו עמוק כל כך, והוא כמו המטלניות שמקנחין בהן ידיות של צבעין שהן כולם עשויין דריכים דריסין כענין שאמרו: אי נמי דצבע בהו קופא. פי' כגון דאחא קוף וצבע האי צמר בהני סממנים שאין צבור יפה ולא שבח לענין דמים. וי"א דצבע בהו קופא של צצרים שגול סממנין וקופתן של צצרים וצבע קופתו בסממניו וקא מהדר ליה קופתו צבועה דלא שבח לענין דמים. וי"א דצבע בהו גזולין קוף של גזול, דקוף הוה מעיקרא וקוף לבסוף ולא שבח לענין דמים. רבינא אמר הכא במאי עסקינן דלא גזל כלום אלא כגון דקיימי סממנין דחוד גברא וצמר דחוד גברא ואחא קוף וגסב צמר דהאי וצבעיה בסממנין דהיאך.